

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6925/2538

อัยการสำนักงานอัยการสูงสุด
บริษัท ไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27, มาตรา 99

พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 มาตรา 16

คำว่า"โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"เป็นองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469มาตรา27ซึ่งบทบัญญัติมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่9)พ.ศ.2482หาได้ลบล้างองค์ประกอบความผิดดังกล่าวให้สิ้นไปไม่เพราะเพียงแต่มีให้คำหนึ่งถึงเจตนาแห่งการกระทำส่วนความมุ่งหมายแห่งการกระทำหรือความประสงค์ต่อผลที่จะฉ้อค่าภาษียังคงเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา27อยู่ซึ่งเป็นเจตนาต่างหากจากเจตนากระทำการเมื่อจำเลยไม่มีเจตนาที่จะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล จำเลยจึงไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเป็นความเท็จว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันนำเครื่องบันทึกข้อมูลรุ่น 94205-051 จำนวน 100 หน่วย

รวม 4 หีบห่อราคาของ 806,930 บาท อากรขาเข้า 161,831 บาท ซึ่งเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดและผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยความจริงแล้วนอกจากเครื่องบันทึกข้อมูลดังกล่าว จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันลักลอบนำเครื่องบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เข้ามาด้วย คือ ดิสก์ ไดรฟ์ รุ่น 94205-051 จำนวน 20 หน่วย รุ่น 94155-96 จำนวน 24 หน่วย รุ่น 94166-182 จำนวน 3 หน่วย รุ่น 94186-383 เอช จำนวน 2 หน่วย รุ่น 94196-766 จำนวน 1 หน่วย อะแดปเตอร์การ์ด (ส่วนประกอบเครื่องบันทึกข้อมูลอะแดปเตอร์) จำนวน 8 ชุด ดิสก์ เมนเนเจอร์ไดอะนอสติคส์ วิท การ์ด จำนวน 7 ชุด ไอซี อะแดปเตอร์ คิท รุ่นดับเบิลยูแอลเอ (ส่วนประกอบเครื่องบันทึกข้อมูลไอซี อะแดปเตอร์ คิท) จำนวน 1 ชุด และพีซี การ์ด รุ่นดับเบิลยู ดี 1007 เอ ดับเบิลยูแอลเอ (ส่วนประกอบเครื่องบันทึกข้อมูล พีซี การ์ด) จำนวน 20 ชุด รวม 9 รายการรวมราคาสินค้า 765,425.17 บาท ซึ่งเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดและผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากรและโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษี ของดังกล่าวจะต้องเสียค่าภาษีอากรขาเข้าเป็นเงิน 161,645 บาท รวมราคาของทั้งหมดที่จำเลยทั้งสองนำเข้ามาแล้วเป็นเงิน 1,572,355.17 บาท ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 99 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ให้จำยรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ และต่อสู้ดีกว่าจำเลยที่ 1 ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันความเสียหายให้แก่กรมศุลกากรครบถ้วนแล้วจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 และ 99 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 27 ปรับจำเลยทั้งสองรวมกันเป็นเงิน 3,708,280.68 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 เฉพาะจำเลยที่ 2 ถ้าต้องถูกกักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน 1 ปี จำรายวัลให้เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่คู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทได้นำสินค้าบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์ซึ่งผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ากับบัญชีราคาสินค้าตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 ต่อกรมศุลกากร เพื่อชำระอากรขาเข้าและขอให้ตรวจปล่อยสินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสินค้านี้แล้วปรากฏว่าสินค้าซึ่งนำเข้ามามีจำนวนเกินกว่าที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าจำนวน 9 รายการ คิดเป็นเงิน 765,425.17 บาท ซึ่งต้องเสียภาษีอากรขาเข้าเป็นเงิน 161,645 บาท จึงยึดสินค้าทำบันทึกการตรวจพบความผิด ประเมินราคาสินค้าและประเมินภาษีอากร เฉพาะสินค้าที่เกินไว้ ซึ่งจำเลยทั้งสองยอมรับว่าสินค้าที่นำเข้ามีเกินจากที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าตามจำนวนที่ตรวจพบจริง แต่อ้างว่า จำเลยทั้งสองไม่ทราบ เนื่องจากสินค้าที่เกินมาเป็นรายการสินค้าที่จำเลยทั้งสองสั่งให้ผู้ขายส่งมาภายหลัง แต่ผู้ขายกลับส่งรวมมาในเที่ยวเรือเดียวกับสินค้าตามใบขน

สินค้าเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 2 จำเลยทั้งสองมาทราบว่ามี การส่งรวมกันมาเมื่อมีการตรวจสินค้านำเข้าแล้ว คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองจะเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องนั้น จำเลยทั้งสองต้องมีเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 99 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16 โดยกล่าวอ้างการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นใจความสำคัญว่าจำเลยทั้งสองนำสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยจำเลยทั้งสองมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองมีเจตนาจะฉ้อค่าภาษี ศาลอุทธรณ์เห็นว่าข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งสองที่ว่าจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากรนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 16 บัญญัติว่า "การกระทำที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 นั้น ให้ถือว่าเป็นความผิดโดยมิพักต้องคำนึงว่าผู้กระทำความผิดมีเจตนา หรือกระทำโดยประมาท เลินเล่อหรือไม่" จึงพิพากษาลงโทษจำเลย เห็นว่าพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 27 เฉพาะที่เกี่ยวกับกรณีนี้มีบทบัญญัติว่า "ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีฯลฯ หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร ฯลฯ โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ ฯลฯ สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับ หรือจำคุก ซึ่งคำว่า "โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นั้นยังคงถือว่าเป็นองค์ประกอบความผิดเช่นกรณีนี้อยู่ บทบัญญัติของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 นั้นหาได้ลบล้างองค์ประกอบความผิดที่ว่าจะต้องกระทำ "โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษี" นั้นให้สิ้นไปไม่ เพราะมาตรา 16 นั้น หมายถึงแต่เพียงมิให้คำนึงถึงเจตนาแห่งการกระทำ เช่นนั้น ส่วนความมุ่งหมายแห่งการกระทำหรือความประสงค์ต่อผลนั้น ยังคงต้อง

เป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 27 นั้นอยู่ ถ้าว่ "โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษี"ตามความหมายของกฎหมายในขณะนั้นย่อมหมายถึงความมุ่งหมายแห่งการกระทำหรือความประสงค์ต่อผลต่างหากจากเจตนากระทำการ คดีนี้จำเลยทั้งสองจะมีความผิดก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ซึ่งศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียเลยโดยไม่จำเป็นต้องย่อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ปรากฏข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองนำสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อกรมศุลกากร พร้อมบัญชีราคาสินค้าเอกสารเกี่ยวกับการประกันภัยใบตราส่ง เอกสารใบสุทธิการชำระเงินแบบ ล.ป.21 ตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 และชำระค่าภาษีอากรแล้วตามใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้า เอกสารหมาย จ.3 พนักงานศุลกากรตรวจสอบแล้วพอใจบัญชีราคาสินค้า ต่อมาได้มีการเปิดสินค้าออกตรวจสอบปรากฏว่ามีสินค้าเกินจากจำนวนที่จำเลยทั้งสองสำแดงไว้พนักงานศุลกากรได้ประเมินภาษีอากรเพิ่มพร้อมกับให้จำเลยทั้งสองชำระค่าปรับ จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมตามที่กรมศุลกากรประเมินเพิ่มและได้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเพิ่มเติมและกรมศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าให้จำเลยทั้งสองรับไป เอกสารต่าง ๆ ที่จำเลยทั้งสองแนบแสดงไปพร้อมกับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าในครั้งแรกนั้น เป็นเอกสารที่ทางผู้ขายในต่างประเทศออกให้กับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงสำแดงในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าตามหลักฐานที่ทางผู้ขายส่งมาให้กับจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้เมื่อเปิดหีบห่อออกตรวจก็พบเห็นได้โดยชัดเจนว่ามีจำนวนสินค้าเกินจากที่จำเลยทั้งสองสำแดงโดยจำเลยทั้งสองมิได้ปกปิดชักชวนสินค้าแต่อย่างใด และเมื่อกรมศุลกากรประเมินค่าภาษีอากรเพิ่มสำหรับสินค้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเบี้ยปรับอีก 2 เท่า จำเลยทั้งสองก็ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมศุลกากร แสดงถึงความสุจริตใจของจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาจะหลีกเลียงหรือฉ้อโกง

ไม่เสียภาษี เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาที่จะนําค่าภาษีของรัฐบาล จำเลยทั้งสองจึง
"ไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สถิตย์ สิทธิลักษณะ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ